Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul

Comarca de Ivinhema

2ª Vara

Autos nº 0800816-44.2016.8.12.0012
Ação: Procedimento Comum
Requerente: Luiza Conceição de Sá
Requerido: Município de Ivinhema e outro

Visto.

I – Relatório

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por Luiza Conceição de Sá em face de Estado de Mato Grosso do Sul e Município de Ivinhema, ambos suficientemente qualificados nos autos.

Aduziu a parte requerente ser acometida de sequela decorrente de aneurisma cerebral com hemorragia subaracnóide, razão pela qual necessita de alimentação enteral exclusiva e via gastrostomia.

Disse ainda que lhe fora prescrito uma dieta artesanal no início do tratamento. Contudo, tal gerou um quadro de intolerância, que culminou em perda de peso, fragilidade, palidez, mal estar e desnutrição, de modo que passou a fazer uso de dieta enteral industrializada, que teve bom resultado e tolerância.

Assim, pediu que o Estado e o Município fossem compelidos à fornecer a mencionada dieta, porquanto não tem condições de adquirir o medicamento pelos próprios meios.

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 29/10/2019 às 15:09 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800816-44.2016.8.12.0012 e código dERPWI5D.

Instruiu a inicial com documentos de fls. 12/58.

O Núcleo de Apoio Técnico do TJMS emitiu parecer desfavorável ao pedido.

A tutela antecipada restou indeferida às fls. 101/105.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em sede de agravo de instrumento, concedeu a tutela a fim de compelir os demandados a fornecerem o tratamento (fls. 131/137).

A parte requerente compareceu nos autos, noticiando que a parte requerida, embora intimada acerca da decisão que concedeu a tutela antecipatória, não viabilizou o tratamento necessário, o que culminou nos sequestros de verbas via Bacen-Jud.

O Município de Ivinhema, em contestação, suscitou, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, em razão do elevado custo do tratamento. No mérito, arguiu a responsabilidade solidária entre o Município e o Estado. Requereu ao final, a extinção do feito pela ilegitimidade e, alternativamente, a improcedência do pedido.

Anexou documentos (fls. 275/282).

O Estado de Mato Grosso do Sul ofertou contestação às fls. 109/115, sustentando a existência de tratamento eficaz fornecido pela rede pública que deve ser priorizado, o que inocorreu.

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 29/10/2019 às 15:09 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800816-44.2016.8.12.0012 e código dERPWI5D.

Fundamentou também que o tratamento pleiteado não pode ser fornecido com base no nome comercial. Desse modo, pugnou pela improcedência do pedido.

Impugnação à contestação às fls. 288/294.

Instadas à manifestar, as partes abdicaram da produção de outras provas.

Era o necessário relatar.
Passo a decidir.

II – Fundamentação

Trata-se de procedimento ordinário no qual a parte requerente almeja compelir a parte requerida a fornecer-lhe o tratamento de saúde recomendado.

O feito comporta julgamento antecipado nos moldes do art. 355, I, do Código de Processo Civil, uma vez que os pontos controvertidos se circunscrevem, basicamente, a questões de direito, de modo que a prova documental constante dos autos é suficiente para a formação de convicção no que se refere aos fatos relevantes.

Rechaço a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pelo Município de Ivinhema, pois a responsabilidade entre os três entes da Federação é solidária. Logo, qualquer um deles pode ser acionado pelo jurisdicionado. Nesta senda:

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 29/10/2019 às 15:09 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800816-44.2016.8.12.0012 e código dERPWI5D.

(...) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO NO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO SOLICITADO – PROVIDÊNCIA EM CONSONÂNCIA COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. (...) Todos os entes federativos são responsáveis pela promoção da saúde dos cidadãos, exatamente porque o art. 196, da CF/88, vale-se do termo Estado para abranger tanto a União, quanto os Estados e Municípios. Precedente do STJ. (...). (TJ-MS - APL: 08004960620138120042 MS 0800496-06.2013.8.12.0042, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 03/11/2015, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2015).

No mérito, denoto que a ação deve ser julgada improcedente.

Isso porque, em que pese demonstrada a patologia que acomete a parte requerente, os documentos produzidos nos autos, sobretudo o parecer do NAT encartado às fls. 67/70, demonstram que o tratamento almejado não é disponibilizado pela rede pública que, em contrapartida, oferece terapêutica alternativa.

Dessarte, infere-se do mencionado parecer que não há necessidade de direita com produtos industrializados, a menos que haja problemas funcionais no estômago e intestino.

Consignou ainda que *"uma dieta balanceada e*

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 29/10/2019 às 15:09 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800816-44.2016.8.12.0012 e código dERPWI5D.

nutricionalmente funcional pode ser obtida com alimentos comuns (frutas, verduras, legumes, carnes), devidamente processados, e podem ser complementados com suplementos alimentares fornecidos pelo Município".

Nessa toada, cabia à parte requerente demonstrar a imprescindibilidade da terapia almejada, a fim de justificar a sua utilização em detrimento da opção fornecida gratuitamente pelo Pòder Público, o que inocorreu.

Assim, não comprovada a impossibilidade de utilização da opção disponibilizada pelo SUS, a improcedência da presente é medida de rigor.

III – Dispositivo

Ante o exposto, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para julgar IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado parte requerente.

Esclareço que a tutela de urgência outrora concedida (fls. 131/137) fica mantida até ulterior decisão em Instância Superior ou o trânsito em julgado da presente sentença.

Sem condenação em custas e honorários, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 29/10/2019 às 15:09 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800816-44.2016.8.12.0012 e código dERPWI5D.

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul
Comarca de Ivinhema
2ª Vara

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo geral, com as anotações necessárias.

Cumpra-se.

Ivinhema, data da assinatura digital.

Roberto Hipólito da Silva Junior
Juiz de Direito
(assinado por certificação digital)

Av. Reynaldo Massi, 1854, Fax: (67) 3442-1405, Centro - CEP 79740-000, Fone: (67) 3442-1406, Ivinhema-MS - E-mail: ivn-2v@tjms.jus.br MB

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR, liberado nos autos em 29/10/2019 às 15:09 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjms.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0800816-44.2016.8.12.0012 e código dERPWI5D.